

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1922/2531

นางฮั่วจู แซ่ฮ้อ
นายบุนเอ็ง แซ่จึ้ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง

คดีฟ้องขับไล่ผู้อาศัยออกจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์นั้น การคำนวณทุนทรัพย์หรือค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องคำนวณเป็นรายจำเลยแต่ละคน หรือรายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งที่จำเลยอาศัยอยู่ และการคำนวณค่าเช่าดังกล่าวต้องคำนวณขณะฟ้อง มิใช่ในชั้นพิจารณา

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากตึกแถว 3 ชั้นที่โจทก์เช่ามาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยบรรยายฟ้องว่าตึกแถวชั้นที่จำเลยที่ 1 อยู่อาศัยอาจให้เช่าไม่เกินเดือนละ 1,200 บาท ส่วนชั้นล่างของตึกแถวดังกล่าวที่จำเลยที่ 2 อยู่อาศัยโจทก์มิได้คำนวณเป็นค่าเช่าแต่อ้างว่า หากโจทก์ประกอบการค้าเองจะมีรายได้ประมาณเดือนละ 3,000 บาท ดังนั้นศาลย่อมมีอำนาจคำนวณค่าเช่าตึกแถวชั้นที่จำเลยที่ 2 อยู่อาศัยโดยอาศัยข้อเท็จจริงตามฟ้องดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นค่าเช่าไม่น่าจะเกินเดือนละ 2,000 บาท จึงเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าตึกแถว ๓ ชั้น จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำเลยทั้งสองขออาศัยอยู่ในตึกดังกล่าว ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยทั้งสองอยู่ต่อไป จึงบอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองออกไป แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยห้องที่จำเลยที่ ๑ อยู่อาศัยจะได้ค่าเช่าวันละ ๔๐ บาท และห้องที่จำเลยที่ ๒ ดำเนินการค้าโจทก์จะมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากตึกแถวดังกล่าว ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑,๗๒๐ บาท และเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง กับให้จำเลยที่ ๒ ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท และเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง ทั้งนี้จนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกไปจากตึกดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ เป็นคนต่างด้าว และตกลงรับโอนสิทธิการเช่าตึกพิพาทมาจากนายเสรี จีระพันธ์ โดยมอบหมายให้โจทก์เป็นตัวแทนรับโอนสิทธิการเช่าตึกพิพาทแทนโจทก์ จำเลยที่ ๑ ดำเนินกิจการมาโจทก์ไม่เคยเกี่ยวข้องและได้มอบให้จำเลยที่ ๒ เข้าประกอบกิจการที่ชั้นล่าง โจทก์ไม่ใช่เจ้าของสิทธิการเช่าขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ผู้อาศัยออกจาก อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ ตึกพิพาทที่จำเลยทั้งสองอยู่อาศัยแต่ละชั้นอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท คดีของโจทก์จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาในข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องว่าตึกแถวพิพาท ชั้นที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๑ อยู่อาศัย โจทก์จะได้ค่าเช่าหรือค่าเสียหายเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท ส่วนตึกแถวชั้นล่างซึ่งจำเลยที่ ๒ อยู่อาศัยนั้น หากโจทก์ประกอบการค้าเอง จะมีรายได้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท จึงรวมเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องขับไล่จากจำเลยทั้งสอง เดือนละ ๔,๒๐๐ บาท คดีของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์นั้น เห็นว่า การคำนวณทุนทรัพย์หรือค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องคำนวณเป็นรายจำเลยแต่ละคน หรือรายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งที่จำเลยอาศัยอยู่ คดีนี้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ก็มีได้อยู่ในตึกแถวชั้นเดียวกันซึ่งโจทก์แยกคำนวณมาแล้วว่า ตึกแถวชั้นที่จำเลยที่ ๑ อาศัยอยู่ อาจให้เช่าได้เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท ส่วนที่จำเลยที่ ๒ อยู่อาศัย โจทก์มิได้คำนวณว่า อาจให้เช่าได้ เดือนละเท่าใด แต่โจทก์ว่าหากประกอบการค้าจะมีรายได้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาทเมื่อคำนวณเป็นค่าเช่าไม่น่าจะเกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จึงเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ฟ้องว่าตึกแถวชั้นล่างซึ่งจำเลยที่ ๒ ใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้านั้นหากโจทก์ประกอบการค้าเองจะมีรายได้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท แสดงว่าเป็นรายได้หรือค่าเสียหายจากการที่โจทก์ไม่สามารถใช้อาคารส่วนนั้น แต่ศาลอุทธรณ์กลับฟังว่า ตึกแถวชั้นล่างอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนและจำเลยที่ ๑ ก็เบิกความไว้ว่า ค่าเช่าต่อเดือนอาจคิดได้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท คดีสำหรับจำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงนั้น เห็นว่าการคำนวณค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องขับไล่ต้องคำนวณตามฟ้อง ไม่ใช่คำนวณในชั้นพิจารณา เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า ตึกแถวตรงที่จำเลยที่ ๑ อยู่อาศัย อาจให้เช่าได้เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท แต่ตึกแถวตรงที่จำเลยที่ ๒ อยู่อาศัยโจทก์กลับมิได้คำนวณเป็นค่าเช่าแต่อ้างว่า หากโจทก์ประกอบการค้าเองจะมีรายได้ประมาณเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ศาลจึงมีอำนาจคำนวณค่าเช่าโดยเปรียบเทียบกับตึกแถวตรงที่จำเลยที่ ๑ อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในตึกหลังเดียวกันกับรายได้ที่โจทก์คำนวณมาว่า ตึกแถว

ตรงที่จำเลยที่ ๒ อยู่อาศัยอาจมีรายได้ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็
ประมาณว่าอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาทได้ไม่เป็นการวินิจฉัยนอก
สำนวน

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายเทียม ศรีประเสริฐ
ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัส มุ่งศิลป์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>